

[18-2] [개선] 사항

1. 제 목 : 기술심의위원회 운영지침 불합리
2. 조치부서 : □□□□단
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○본부에서는(이하 ‘본부’ 라 한다) ◆◆◆◆◆도시 4-※생활권 부지조성 및 4-※생활권 BRT 조성공사(이하 ‘공사’ 라 한다)를 [표 47]과 같이 시행하고 있다.

[표 47] 공사 현황

용역명	수급인	계약금액(천 원)	용역기간	비고
◆◆◆◆◆도시 4-※생활권 부지조성 및 4-※생활권 BRT 조성공사	(주)*건설 *****건설(주)	78,283	2013.7.26.~2017.1.25. (공사 중지 2017.1.20.)	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

2015. 1. 12. 본부에서는 위 공사에 포함되어 있는 지하차도 공사를 시행하기 위해 현장타설 콘크리트(이하 ‘RC’ 라 한다)로 설계되어 있던 지하차도 구조물을 외부 면 관리 등의 품질 확보와 전기실, 집수정 등의 유지관리 측면에서 유리한 프리캐스트 콘크리트(이하 ‘PC’ 라 한다) 공법⁶⁷⁾으로 변경하여 285백만 원을 절감하는 내용의 설계변경 방침⁶⁸⁾을 수립하였다.

67) (주)서****에서 특허권(제10-0603**)과 건설신기술권(5**호)을 보유한 프리캐스트 콘크리트 공법

68) ○○★☆☆3부-103호(2015.1.12.)

2015. 5. 14. 본부에서는 지하차도 공법 변경에 따라 토공 수량을 변경하는 설계 변경 방침(감 3백만 원)을, 2016. 8. 11. 지하차도 U-Type 구간의 PS 강봉 간섭으로 인해 다짐방법을 변경하는 설계변경 방침(증 32백만 원)을 각각 수립하였으며, 감사일 현재 지하차도 공법 변경(RC→PC)에 따른 공사비 절감액은 256백만 원으로 추산하고 있다.

[표 48] 4-★생활권 외곽순환도로 지하차도 공사비 설계변경 현황

당초 공사비	증감 공사비 합계				변경 공사비
	공법 변경 시	1차 추가	2차 추가	계	
10,610백만 원	감) 285백만 원	감) 3백만 원	증) 32백만 원	감) 256백만 원	10,354백만 원

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그런데 감사 시 설계변경 방침 내용에 대해 파악한 결과 지하차도 구조물의 공법 변경(RC→PC) 이외에 기존 공법(RC) 하에서도 적용 가능한 ‘지하수 배수 형식 변경(비배수→일부 배수)⁶⁹⁾’ 및 ‘우수처리 방법 변경(강제배수→자연유하)⁷⁰⁾’ 사항을 전체 공사 금액에 포함시켜 공사비 절감 내용을 사실과 다르게 기술하였으며, [표 49]와 같이 실제로는 지하차도 구조물 공법 변경(RC→PC)으로 인해 오히려 약 1,158백만 원의 공사비가 증가되는 것으로 확인되었다.

[표 49] 외곽순환도로 지하차도 공사계획 변경 사유별 공사비 증감 현황

구 분		공사계획		공사비 증감(백만 원)		
		당초	변경	당초	변경	증감
① 구조물 공법 변경	소계	-	-	8,337	9,495	증) 1,158
	U-Type	RC 구조물	PPE 옹벽	4,732	4,600	감) 132
	BOX-Type	RC 구조물	PC(벽체,기둥) + RC(기초, 침단)	3,605	4,895	증) 1,290
② 지하수 배수설계 변경 (방수공법 변경 등)		비배수	배수(U-Type) + 비배수(BOX-Type)	1,416	468	감) 948

69) 지하수 배수설계를 비배수에서 일부 배수로 변경하여 U-Type 방수공법 삭제

70) 집수정을 통한 강제 배수로 되어 있는 우수처리 방법을 현장여건을 고려하여 자연유하 방법으로 변경

구 분		공사계획		공사비 증감(백만 원)		
		당초	변경	당초	변경	증감
③ 우수 처리 자연 유하 변경	소계	-	-	857	391	감) 466
	집수정 및 전기실	RC 구조물	삭제	742	-	감) 742
	기계 및 설비공사	배수펌프 및 발전기	삭제	115	-	감) 115
	관로 설치	-	395m 흙관(800mm)	-	391	증) 391
합계		-	-	10,610	10,354	감) 256

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

「기술심의위원회 운영지침」 제6조에 따르면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조 제5항의 규정에 의한 새로운 기술·공법 등의 범위와 한계에 대하여 제기된 이의에 관한 사항⁷¹⁾과 제안부서장이 요청하는 총 공사비(계약 금액 기준) 100억 원 이상의 공사로써 주요 시설물(지하차도 500m 이상 등)의 중대한 공법 변경 등 설계 변경의 적정성에 관한 사항 등은 기술심의위원회 설계분과위원회의 심의를 거치도록 규정하고 있다.

그런데 본부에서는 「기술심의위원회 운영지침」 제6조에 따른 주요 시설물에 해당하는 상기 외곽순환도로 지하차도의 구조물 공법을 특정 공법으로 변경하면서 기술심의 절차를 이행하지 않았다.

이와 관련하여 본부에서는 설계변경 방침 수립 당시 기술심의 대상에 해당하는지 여부를 본사 담당자(미상)에 유선으로 문의한 결과, 현장 타설 공법을 프리캐스트(Pre-cast) 공법으로 변경하는 것이 중대한 공법 변경에 해당하는지 의문이며 「기술심의위원회 운영지침」 제6조 제7호에 따라 제안부서장의 요청이 전제가 되어야 하므로 현장에서 적의 판단하여 결정해도 된다는 취지의 답변을 받아 기술심의 절차를 이행하지 않은 것이라고 주장하고 있다.

71) 가. 새로운 기술·공법 등이 당초 설계의 기술·공법 등과 동등 이상의 기능·효과를 가졌는지 여부
나. 공사비의 절감, 시공기간의 단축 등의 효과와 타당성

실제 「건설기술진흥법」 등에 근거하여 운영하고 있는 公社「기술심의위원회 운영지침」의 관련 규정을 검토한 결과, [표 50]과 같이 기술심의 대상에 대한 조항이 법령 조문과 다르게 표현되어 있어 달리 해석될 소지가 있는 것으로 확인되었다.

[표 50] 「건설기술진흥법」과 「기술심의위원회 운영지침」 비교

건설기술진흥법 시행령		기술심의위원회 운영지침	
조항	내용	조항	내용
제19조4항	④ 기술자문위원회는 발주청의 자문에 응하여 다음 각 호의 사항을 심의한다. 3. 총 공사비가 100억 원(시·군·자치구의 경우에는 50억 원) 이상인 건설공사의 공법 변경 등 중대한 설계 변경 의 적정성에 관한 사항	제2장제6조	7. 제안부서장이 요청하는 총 공사비(계약 금액 기준) 100억 원 이상의 공사로서 별표6에 의한 시설물의 중대한 공법 변경 등 설계 변경 의 적정성에 관한 사항

자료 : 건설기술진흥법 및 기술심위원회 운영지침 재구성

그 결과, 관련 법령에서 정한 바와 달리 제안부서장이 요청하는 경우에 기술심의 절차를 이행하도록 해석될 수 있어 제안부서장에게 과도한 재량권이 부여되어 있으며, 중대한 공법 변경 여부에 대한 판단이 담당자의 주관적 견해에 따라 좌우될 수 있는 등 기술심의 업무에 혼선이 우려된다.

5. 조치할 사항

□□□□단장은

「기술심의위원회 운영지침」의 임의적·주관적 요소들을 재검토하여 관련 법령에서 정한 바에 따라 기술심의 업무가 적정하게 이루어질 수 있도록 관련 기준을 개정하시기 바랍니다(개선).